



PRÉFÈTE DU RHÔNE

*Liberté
Égalité
Fraternité*

Direction départementale de l'emploi,
du travail et des solidarités

Pôle Partenariats et Égalité des Chances
Cellule d'appui au pilotage

Affaire suivie par [REDACTED]
Courriel : ddets-contentieux@rhone.gouv.fr

La Préfète de la Région Auvergne-
Rhône-Alpes
Préfète du Rhône

à

Madame la Présidente du Tribunal
Administratif de Lyon
184 rue Duguesclin
69433 LYON Cedex 03

MÉMOIRE EN DÉFENSE

Madame la Présidente, vous m'avez communiqué dans ce dossier une requête introductive d'instance, laquelle appelle les observations suivantes dont j'ai l'honneur de vous faire part.

DISCUSSION

La requête introduite sera rejetée pour les raisons de fait et de droit qui suivent.

1°/ En effet, en vertu du I de l'article L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l'habitation (CCH) : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une **offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (...) ».**

Aussi, la jurisprudence administrative a retenu concernant l'application combinée de l'article R. 441-16-1 du CCH et de l'article R. 778-2 du Code de justice administrative (CJA) que (TA LYON, 11 mai 2022, n°2202592) : « le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut, dans le département du Rhône, être introduit par le demandeur qui **n'a pas reçu d'offre de logement à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation et doit alors être présenté dans les quatre mois suivant l'expiration de ce délai** ».

En outre, aux termes de l'article R. 441-16-2 du CCH : « (...) **le préfet, lorsqu'il définit le périmètre au sein duquel ce logement doit être situé et fixe le délai dans lequel le bailleur auquel le demandeur a été désigné est tenu de le loger dans un logement tenant compte de ses besoins et capacités**, apprécie ces derniers en fonction de la taille et de la composition du foyer au sens de l'article L. 442-12, de l'état de santé, des aptitudes physiques ou des handicaps des personnes qui vivront au foyer, de la localisation des lieux de travail ou d'activité et de la disponibilité des moyens de transport, de la proximité des équipements et services nécessaires à ces personnes (...) ».

Enfin, l'article R. 441-16-3 du même code dispose que le bailleur « attire [l'attention du demandeur] sur le fait **qu'en cas de refus d'une offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités il risque de perdre le bénéfice de la décision** de la commission de médiation en application de laquelle l'offre lui est faite ».

Ainsi, l'existence d'une offre adaptée délie l'État de son obligation dans l'hypothèse où elle a fait l'objet d'un refus de la part de l'intéressé¹.

2°/ En l'espèce, le requérant indique dans ses écritures ne pas avoir reçu de proposition adaptée à sa demande dans le délai fixé par l'article R. 441-16-1 du CCH.

Malgré les efforts mis en œuvre par mes services, en effet, aucune proposition de logement adapté n'a pu aboutir pour le moment, étant précisé que la **pression sur le logement social est particulièrement forte dans le département du Rhône**.

Au demeurant, le ratio entre le nombre de demandes de logement locatif social et le nombre d'emménagements annuels, hors mutation internes au sein du parc locatif, tel que défini à l'article R. 302-14 du code de la construction et de l'habitation est de 7,98 pour l'année 2022.

Ainsi, il y a plus de **7 demandes de logement social (hors mutations) pour 1 emménagement**.

¹ CE, 18 juillet 2018, n°414569.

Les recherches se poursuivent toutefois, avec la nécessité de prioriser les ménages pour lesquels une urgence et une vulnérabilité sont identifiées.

Afin de faciliter les recherches par mes services, il est également indispensable que la demande du requérant reflète le plus possible, tant sa situation que ses besoins.

Il est ainsi recommandé au requérant, dans cette attente, de mettre à jour sa demande de logement social notamment au regard de chaque changement de situation (en particulier concernant les ressources, la composition familiale, le choix de commune et le type de logement recherché) et d'élargir autant que possible le secteur souhaité (en demandant le maximum de communes dont notamment celles les moins demandées) et, surtout, de transmettre les pièces obligatoires afin de faciliter les recherches au regard de sa situation actuelle ainsi que le passage en commission d'attribution (pièce d'identité, avis d'imposition, justificatifs de ressources, etc.).

Dans les circonstances de l'espèce, il est conclu au rejet de la requête présentée et à ce qu'un délai supplémentaire pour assurer le relogement du requérant dans des conditions adaptées à sa situation soit accordé à mes services.

PAR CES MOTIFS

Et sous réserve de tous autres à produire, déduire ou suppléer au besoin d'office, la Préfète du Rhône conclut à ce qu'il plaise au Tribunal administratif de Lyon de bien vouloir :

- **REJETER** les conclusions de la requête et, conséquemment, accorder à mes services un délai supplémentaire pour assurer le relogement du requérant.

Le présent mémoire se fonde sur les pièces du bordereau constitué.